Acuerdo de intermediación y comercialización turística

BORRADOR para revisión de abogado. No vale como contrato hasta que lo revise un abogado y lo firmen ambas partes con sus datos legales completos.

Documento vinculado a REQ-1363 (`docs/requisitos.md`).

Partes

PARTE A — Travel Puzzle (intermediario comercial) - Titular (persona física): CLAUDIA LETICIA RODRÍGUEZ LAVEAGA - Nombre comercial: TRAVEL PUZZLE - RFC: ROLC6211204M2 (Constancia de Situación Fiscal emitida el 27 de octubre de 2026, estatus ACTIVO) - Actividad económica registrada en el SAT: agencias de viajes (fecha de inicio 31 de mayo de 2023) - Domicilio fiscal: Avenida Lázaro Cárdenas 300 Norte, Col. Esperanza, C.P. 34080, Victoria de Durango, Durango (entre Paseo de los Pinos y Valle del Guadiana) - Representante legal: CLAUDIA LETICIA RODRÍGUEZ LAVEAGA, titular de la persona física (confirmado por el PO, 11 nov 2026). No requiere poder notarial. - Registro Nacional de Turismo (RNT): 04100050179 - Contrato de adhesión registrado ante PROFECO: 6635-2023 - Contacto: info@travelpuzzle.com.mx · claulet@travelpuzzle.com.mx · +52 55 3649 0320

PARTE B — Exotic Escapes (operador receptivo) - Razón social: [EXOTIC: razón social exacta en India] - Número de registro o licencia de operador turístico: [EXOTIC: número] - Domicilio: [EXOTIC: domicilio] - Representante legal: [EXOTIC: nombre, cargo y documento que lo acredita] - Contacto de reservas y reclamaciones: spain@exoticescapes.co.in · WhatsApp +91 99993 97708 - Contacto comercial: Angela Ballén

---

Cláusula 1. Objeto

La Parte B autoriza a la Parte A a comercializar, en México y en su sitio, los programas de India y del destino que la Parte B opera, detallados en el Anexo 1 (lista de programas y tarifas netas, vigencia abril 2027 – marzo 2028).

Cláusula 2. Rol de cada parte

2.1. La Parte A actúa como **intermediario comercial**: promueve, recibe solicitudes y cobra al cliente final el precio de venta. 2.2. La Parte B es el **operador** de los servicios en destino y responde por la ejecución de los servicios que contrata la Parte A. 2.3. La Parte A no opera ni

garantiza los servicios terrestres o aéreos de la Parte B. Si la falla es de la Parte B, la reclamación se presenta a la Parte B, con copia a la Parte A.

Cláusula 3. Precios y pagos

3.1. La Parte B entrega tarifas netas en USD por persona, en habitación doble, con mínimo de dos pasajeros. Las tarifas netas no se publican ni se comparten con clientes. 3.2. La Parte B fija el precio base (tarifa neta en USD por persona) que la Parte A paga por cada servicio. 3.3. La Parte A fija libremente su precio de venta al cliente final. Su margen es decisión de la Parte A. 3.4. La Parte A confirma la reserva con la Parte B antes de cobrar al cliente. 3.5. Forma y plazos de pago de la Parte A a la Parte B: los define la Parte A en cada confirmación de reserva.

Cláusula 4. Cancelaciones y reembolsos

4.1. Se aplica la política de cancelación de servicios terrestres de la Parte B (Condiciones Generales 2027): 25% del total entre 21 y 28 días antes de la llegada; 50% entre 14 y 20 días; 75% entre 7 y 13 días; 100% con menos de 7 días. 4.2. Los paquetes se venden como paquete: no hay reembolso por servicios no utilizados por decisión del cliente. 4.3. Los cargos de cancelación que cobre la Parte B a la Parte A se trasladan al cliente final según la política publicada por la Parte A al momento de la reserva. 4.4. Los reembolsos se devuelven por la misma vía de la venta. 4.5. [EXOTIC: confirmar si aplica la misma política a agencias. Ver pendiente 1 en el anexo.]

Cláusula 5. Responsabilidad

5.1. La Parte B responde por los servicios que presta en destino (traslados, hoteles, actividades, guías). 5.2. Cambios por clima, fuerza mayor o temporadas (por ejemplo, el régimen de Varanasi en monzón) se informan al cliente y no generan reembolso, salvo acuerdo escrito entre las partes. 5.3. Las reclamaciones se presentan por escrito dentro de los 14 días posteriores al regreso al correo de la Parte B (spain@exoticescapes.co.in), con copia a la Parte A.

Cláusula 6. Contenido, fotos y marca

6.1. La Parte B autoriza a la Parte A a usar el contenido de su catálogo, sus fotografías y su nombre en el sitio de la Parte A, con crédito a Exotic Escapes. [EXOTIC: confirmar permiso por escrito para fotos.] 6.2. La Parte A redacta sus propios textos a partir del catálogo. 6.3. Ninguna parte usa la marca de la otra sin autorización escrita.

Cláusula 7. Datos personales

7.1. Cada parte trata los datos del cliente conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) y a sus avisos de privacidad. 7.2. La Parte A transmite a la Parte B solo los datos necesarios para la reserva (nombre, pasaporte, vuelos, régimen alimenticio y necesidades especiales). 7.3. Esos datos se transfieren a la India. La Parte A lo informa en su aviso de privacidad y el cliente lo acepta al reservar, conforme a los artículos 36 y 37 de la LFPDPPP. 7.4. La Parte B protege los datos con medidas de seguridad iguales o mayores a las que exige la LFPDPPP, y los usa solo para prestar el servicio contratado.

Cláusula 8. Vigencia y terminación

8.1. Vigencia: 1 de abril de 2027 al 31 de marzo de 2028, con renovación por escrito. 8.2. Cualquiera de las partes puede terminar el acuerdo por escrito, con el aviso que defina la Parte A. Los viajes confirmados antes de la terminación se respetan hasta su salida.

Cláusula 9. Ley aplicable, controversias e idioma

9.1. Ley aplicable: las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, incluido el Código de Comercio. 9.2. Controversias: cualquier diferencia se resuelve por arbitraje institucional conforme al Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI). Sede: Ciudad de México. Idioma del arbitraje: español. Número de árbitros: uno, salvo que el monto exceda lo que fije el reglamento, en cuyo caso serán tres. La decisión es definitiva y obligatoria para las partes. 9.3. Antes de iniciar el arbitraje, las partes intentan resolver la diferencia por negociación directa durante 30 días naturales desde la notificación escrita. 9.4. Idioma del acuerdo: se firma en español e inglés. Para efectos de interpretación y ejecución prevalece la versión en español, por ser la que se registra y se ejecuta en México. Si una cláusula no se entiende de la misma forma en ambos idiomas, las partes la aclaran por escrito. 9.5. Ejecución: las partes reconocen que la decisión arbitral podrá ejecutarse en México y en la India conforme a la Convención de Nueva York de 1958. México es parte desde el 14 de abril de 1971, sin reservas. La India es parte desde el 13 de julio de 1960, con reserva de reciprocidad y de comercialidad: el acuerdo es mercantil, así que la reserva de comercialidad no aplica.

Cláusula 10. Fuerza mayor

10.1. Ninguna parte responde por el incumplimiento causado por fuerza mayor o caso fortuito, como desastres naturales, pandemias, cierres de aeropuertos, guerras o decisiones de autoridades. La parte afectada avisa por escrito a la otra en un plazo razonable. 10.2. Los servicios no prestados por fuerza mayor se reembolsan a la Parte A solo si la Parte B los cobró y no los prestó; el reembolso al cliente sigue la Cláusula 4.

Cláusula 11. Confidencialidad

11.1. Las tarifas netas, condiciones comerciales y tarifarios de la Parte B son confidenciales. La Parte A no los publica ni los comparte con terceros, salvo con sus asesores y con la autoridad que lo exija. 11.2. La obligación subsiste durante la vigencia del acuerdo y dos años después de su terminación.

Cláusula 12. Cumplimiento, impuestos y prevención de ilícitos

12.1. Cada parte cumple las leyes aplicables en su país, incluidas las de prevención de lavado de dinero, corrupción y sanciones internacionales. 12.2. Cada parte paga sus propios impuestos. Las retenciones y los impuestos de los servicios (IVA en México, GST en la India) se aplican según la ley de cada país. [CLIENTE/CONTADOR: definir quién retiene y cómo se factura entre ambas partes.] 12.3. La Parte B entrega su número de identificación fiscal de la India (GSTIN o PAN) y la Parte A entrega su RFC para facturar.

Cláusula 13. Disposiciones generales

13.1. Notificaciones: se hacen por escrito a los correos de la sección de Partes o a los domicilios indicados. Un cambio de domicilio o correo se avisa por escrito. 13.2. Cesión: ninguna parte cede este acuerdo sin autorización escrita de la otra. 13.3. Subcontratación: la Parte B responde por los subcontratistas que use en destino. 13.4. Totalidad: este acuerdo y sus anexos son el acuerdo completo entre las partes sobre su objeto y reemplazan cualquier acuerdo previo. 13.5. Modificaciones: solo son válidas si constan por escrito y firmadas por ambas partes. 13.6. Separabilidad: si una cláusula es inválida, el resto sigue vigente. 13.7. Ejemplares: el acuerdo se firma en dos originales, uno por parte, o en copias con firma electrónica válida.

Cláusula 14. Firma

Leído y aceptado por las partes, en [CLIENTE: ciudad], a [fecha].

Por la Parte A: _____ Nombre y cargo: [CLIENTE]

Por la Parte B: _____ Nombre y cargo: [EXOTIC]

Anexo 1. Programas incluidos

[CLIENTE: lista de los 14 viajes publicados con código de programa, fechas, precio neto y vigencia]

Anexo 2. Documentos de la Parte B (requeridos antes de firmar)

1. Certificado de constitución o incorporación de la empresa en la India.
2. Número de registro fiscal GST (GSTIN) y PAN.
3. Licencia o registro de operador turístico vigente.
4. Resolución del consejo o poder que autoriza a la persona que firma.
5. Documento de identidad del firmante.
6. Póliza de responsabilidad civil o seguro de viajeros, si lo tiene.

Para validez en México, los documentos corporativos de la India deben legalizarse con apostilla de La Haya (o consularización si no aplica) y traducirse al español por perito traductor.

Anexo 3. Pendientes para firmar

0. Precio de venta, forma de pago y aviso de terminación: decisión de Travel Puzzle; quedan redactados así.
1. Confirmar si la política de cancelación para agencias es la de la tabla (Cláusula 4.1) o una distinta.
2. Confirmar que la Parte B opera en tierra y que la Parte A no asume responsabilidad aérea.
3. Datos legales completos de ambas partes (razón social, RFC o registro de India, domicilio, representante legal).
4. Permiso por escrito para usar fotos y contenido del catálogo.

5. Revisión de abogado de Travel Puzzle antes de firmar, incluida la cláusula 9 (propuesta de arbitraje CCI con sede en Ciudad de México; el abogado la confirma).
6. Documentos de la Parte B del Anexo 2, con apostilla y traducción.
7. Firma: autógrafa de ambas partes, o electrónica con certificado válido. En México, la firma electrónica tiene validez con NOM-151 o firma electrónica avanzada; la Parte B debe confirmar qué método acepta en la India.